

פח:

עין משפט
נר מצוה

כיצד משתתפין פרק שמיני עירובין

מסורת הש"ס

(א) שבת נז' ע"ג, (ב) ש"ל
מ"ז, (ג) ז"ל לרעה,

הגהות הב"ח

(א) גמ' וקמני לא יספור
א"ל נ"ב כן הוא בספרים
אחרים אבל המוס' גרסי
א"ל: (ב) תוס' ד"ה תנא
וכו' להמתינות דלא
יטעון:

הגהות הגר"א

[א] גמ' מביט על ד'
אמות מוקפות.

רבינו חננאל (תמשיך)

לתוכו מים, לפי שאין
הגג עשוי לבלע אלא
לקחת לרשות הרבים.
תנא במה דביר' אמו'
בימות החמה אבל בימות
הגשמים שופך ושוטה
ואינו מנעז, מאי איכא
למימר שבמא יאמרו צינורו
של פלוני מקלה מים.
סתם צינורות מקלחין הן.
אמר רב נחמן בימות
הגשמים עוקה מחזקת
סאתים נותנין לו סאתים
סאה נותנין לו סאה.
סאה אין נותנין לו כל
האמה וסאתים בימות
החמה גמי ניתיב לו
לחמה גמירא שבמא יתן
לו בה סאתים, אי הכי
בימות הגשמים יגזור.
ופרקין הכי השתא בימות
הגשמים במאי ניחוש לה
אי משום צינור הא
קא מיקלקלא וקיימא כו',
א' אביי הילכך אפילו
כור אפילו כוריים שרי.
ויסאק, וכן שני דיוטאות
שני צינורות זו כנגד זו
מקצ' כו'. אמר רבה אפילו
עירבו שתי דיוטאות זו
עם זו, אסור לשפוך זו
שאינה עוקה [ול] של זו.
ומקשה אביי מאי טעמ',
גורנין דילמא אתי לאפוש'
בצוקה, אי הכי אפי'
עירבו יגזור דילמא אתי
לאפוש' יתר מבית סאתים
בצוקה, ויתר מי חיישין
לרביי מיא, והתניא
אחת לי עוקה גזוטרא
ברכיבה ועריבה, אע"פ
שנתמלא מים מערב
שבת שופכין לתוכן מים
בשבת, ואסיקנא אמר רבה

פחות מד'. אינו ראו' לזלף ושופכן וכי נפקי מקיימא מחשבתו וגזור רבנן עליה דילמא אחי למישרי זריקה זהדיא לרה"ר: סיימי. מיא
ד' אמות ראו'ן ליבלע סאתים הלכך אי גמי נפקי לזר לא מקיימא מחשבתו: דאדיר וקטין. כגון ששנה ח' אמות על שמים דאיכא
קרקע כשיעור ד' מרובעות ויש מקום להבלע סאתים אבל לזלף אינה ראויה לרצ' אסור לשפוך בלא עוקה לר' ויזל לא זביע עוקה וזין
למר וזין למר ד' אמות דמתני' באורך וברוחב משמע דאי לא יהיב שיעורא גמי לפותיא אין כאן שיעור מפורש כלום ומשמע אפילו רחבה
משהו וליכא לאוקומי בה טעמא: סנן

החלל ואכסדרה מטלפין ל' אמות.
לפוטרה מן העוקה. קס"ד באכסדרה
העומדת חוץ לחצר כנגד אחד מן
המקצועות ומטלפת להשלים השיעור
אלמא טעמא כדי שיהא שם שיעור
לזליעת המים הוא דהא הכא לאו
ד' מרובעות נינהו דליחתחו לזלף:
באכסדרה מהלכט על פני כל החצר.
כגון חצר רבוע על שמים ואכסדרה
מהלכט על פני כולה להשלים ד' על
ד': ד' אמות על ד' אמות גרס
בזרייתא. אלמא מרובעות זעינין:
הא מני רבנן היא. דלא שרו ליה
משום שיעור מקום זליעת המים כדמנן
במתני' [ע"א] אפילו ציב מאה אמה
לא יספוק לתוכו אלא על הגג או על
החצר אלמא טעמא לידעו משום זילוף
הוא וגבי ציב מגלי דעתיה דקא שפין
דלאו צר זילוף הוא ורישא דמתני'
ר"א נן יעקב היא דלמר [שם] טעמא
משום שיעור מקום לזליעת כדמנן
[שם] ציב שהוא קמור ד' אמות: ומאי
דוחקיה דרבי ויזל. לפרושי מתני'
משום דתיימי מיא ושרי ליה בצריך
וקטין ומיכזה ליה לאוקומי כר"א
לוקמה דבעיא ד' אמות מרובעות
ומשום זילוף וכרבנן: שהיא פחותה
משמע שחסר שיעורה הא יש זה
שיעור ד' אמות על ד' אמות לא שנה
בצינור ולא שנה בצריך וקטין שרי:
יפני חצר שאינה ד' על ד' אמות.
דמשמע שאינה עשויה בצינור זה
ואפילו יש זה כשיעור: מתני'.
דקמני לרצנן אבל שופך הוא על הגג
והן יורדים לציב כלומר לזנור החקוק
בו: ולא כהניא. דלדידיה בחצר
שרי בגג אסור. גגין שלהן לא היו
משופעין אלא חלקין כעין העליה שלנו
וטסין אותם צטיט מעוזה וחוקקין
נורות לקלח גשמים ושופכין השופכין
שם: צמה דברים אמורים. דלרין
עוקה: שיכלעו במקומן. ולא איכפת
ליה דליפקו דכלאו הכי חלרו מטונפת
ועומדת מפני הגשמים: א"ל אביי

אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת הא ד' אמות שופכין שר"א בן יעקב
אומר ביב הקמור ד' אמות ברה"ר שופכין לתוכו מים בשבת: ר"א בן יעקב
אומר ביב הקמור: מתני' דלא כהנניא דתניא חנניא אומר אפילו גג מאה
אמה לא יספוק לפי שאין הגג עשוי לבלוע אלא לקלח תנא במה
דברים אמורים בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושוטה ואינו
נמנע מ"ט אמר רבא אדם רוצה שיכלעו מים במקומן אמר ליה אביי
והרי שופכין דאדם רוצה שיכלעו וקתני לא יספוק א' א"ל התם למאי ניהוש
לה אי משום קלקול חצירו הא מיקלקלא וקיימא ואי משום גזירה שמה
יאמרו צנורו של פלוני מקלה מים סתם צנורות מקלחים הם אמר רב
נחמן בימות הגשמים עוקה מחזיק סאתים נותנין לו סאתים סאה אין נותנין
לו כל עיקר בימות החמה גמי מחזיק סאה ניתיב ליה סאה גזרה דלמא אתי
ליתן ליה סאתים א"ה בימות הגשמים גמי ליגזור התם מאי ניהוש לה אי
משום קלקול הא מיקלקלא וקיימא אי משום גזירה שמה יאמרו צנורו של
פלוני מקלה מים סתם צנורות מקלחין הן אמר אביי הילכך אפילו כור ואפילו
כוריים: וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו: אמר רבא אפילו עירבו אמר א' (ליה)
אביי מאי טעמא אילימא משום נפישא דמיא והתניא אחת לי עוקה
ואחת לי גיסטרא ברכיבה ועריבה אף על פי שנתמלאו מים מערב שבת
שופכין לתוכן מים בשבת אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבא

והרי שופכין. הנשפכין לו לציב ארוך מאה אמה שיש בו שיעור להיכלע בו וקא אמרו רבנן צמתינן לא יספוק. להנך דביי קרי שופכין קממא
ולהנך דחצר קרי מים לפי שפעמים הוא מולפן: הסם. צימות הגשמים למאי ניהוש אי משום דניחא ליה דניפקו משום קלקול חלרו: הא
מקלקלא וקיימא. בגשמים: אי משום שנה יאמרו. ואחתי למעבד צימות החמה אי גמי אחי למימר שרי לזרוק זהדיא לרה"ר דמה לי בלזנור ומה לי
צרה"ר ממש האי גמי להכי מתכוין להא ליכא למיחש דסתם צנורות דסתם גשמים מקלחין הן ואמרי מי גשמים נינהו אבל גבי ציב צימות
החמה אע"ג דיש בו שיעור ואדם רוצה שיכלעו במקומן איכא למיחש שמה יאמרו: מחזיק סאה. עוקה נותנין לו רשות להסתפק ולשפוך
סאה והאי דקאמרי לעיל שופך ושוטה ואינו נמנע ס"ל לר"ז בעוקה קטנה ושיעור מדתה קאמר תנא דבזרייתא דשרי: הסם למאי ניהוש לה.
אי גמי אחי למיחש סאתים לא איכפת לן דהא הוא גופיה לא יליף מינה חורבא למימר כי היכי דשרי ליה לשפוך בעוקה זו כדי לזלח לחוץ
הי"ג שרי למשדיניהו לצרפי דהא לא מקיימא מחשבתו ולא ניהא ליה דליפקו מיא דהא חלרו מקלקלא וקיימא: ואי משום שמה יאמרו.
הרואים הרי צנורו של פלוני כו' וסגורין שהוא מתכוין לכן: ססם צנורות כו'. ומיאו לכחלה לא שרינן ליה טפי משיעורא: אמר
אביי הלכך. כיון דליכא למיחש למדי: אפילו כור וכו' וכו'. קא שרי תנא דבזרייתא: ואפילו עירבו. שתי העליה דליכא למיחש אי
שרי להו להני ע"י עוקה דהנך אחי לאפוקי מאני מן הבתים ולהורידן לחצר זהדיא עד שפת העוקה כרגליהם וקא מטלטל בחצר דלא
מיערב אפילו הכי אסור: משום נפישא דמיא. דיש כאן ארבע סאים לשני צמים: גיסטרא. כלי חרס שנסדק ונתנו שם חזיו לקבל
המים. להכי נקט גיסטרא דלא חזיא לתשמישא אחרניא: צריכה. חרין רחב כעין ציבר שעושין לגדים: עריצה. ספינה קטנה:
הכי

רבינו חננאל

בחצר שהיא פחותה מד'
אמות, שופכים, אי איכא
עוקה לתחבין בה המים
שרי. ואי לא נחשה
כשופכים מבחוץ לחצר
ברשות הרבים ואסור.
רב וירא אמר ב'
אמות תיימי מיא.
פחות מ' אמות לא תיימי
מיא בחצר, אלא נפקי
ברה"ר. ואמר אביי חצר
[דחצי] אריכא וקטינא
(דחצי) איכא בינייהו.
אמר אסור דהא לא
מידלפי. לרב וירא שרי,
דהא כיון דהיא אריכא
תיימי מיא. תנן חצר
ואכסדרה מטלפין ל'
אמות, קשיא לרבה, ופריק
כדחצייהו כחצר
מקפת את החצר שנמצאת
החצר והאכסדרה ד' אמות
על ד' אמות. ת"ש
חצר שפחותה מד' אמות
אין שופכין לתוכה מים
בשבת. קשיא לר' וירא.
ומשני הא רבנן היא דבעי
אמות על ד' אמות.
ומתניתין ד' אילעו בן
יעקב היא. דתנן ביב
שקמור ד' אמות ברימת
הרבים שופכין לתוכו מים
בשבת. הנה אע"פ שאין
בד' אמות על ד' אמות.
אמות קתני שופכין לתוכה
מים בשבת. ומאי דוחקיה
דרב וירא לאוקומי למתני'
כו' אילעו בן יעקב
נוקמה ברכנן. אמר רבא
מתני' קשיתיה מאי איריא
חצר שפחותה מד' אמות
ניתני חצר שאין בה ד'
אמות. אלא מאי פחותה
פחותה מכל צד. הא
אריכא וקטינא שופכין,
והכי קתני חצר שפחותה
מד' אמות אין שופכין
לתוכה מים בשבת. הא יש
בה ד' אמות שופכין. שרי
אילעו בן יעקב אומר
ביב שקמור ד' אמות
ברשות הרבים שופכין
לתוכו מים בשבת. פי'
ביב קמור, קא הוא
ממילא מיצדוד. מתני'
דקתני אבל שופך לגג וכו'
יורדין לביב דלא כהנניא,
דתניא חנניא אומר אפילו
גג ק' אמות לא יספוק